

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3562/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิดา (ประเทศ
ไทย

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 82/3

บริษัท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายผ้าสำเร็จรูปให้โจทก์ในเดือนสิงหาคม 2538 จำนวน 2 ครั้ง และในเดือนกันยายน 2538 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 322,509 บาท และบริษัทดังกล่าวได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด) ของหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ไปแล้วกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อจำเลยสำหรับเดือนภาษี สิงหาคมและกันยายน 2538 และได้มีการขายสินค้าและออกไปกำกับ ภาษีของบริษัทดังกล่าวให้โจทก์ประกอบกับบริษัท ท. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี มีความประสงค์จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษี ขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีด้วย ดังนั้น บริษัทดังกล่าว จึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกไปกำกับภาษีได้ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีพิพาทจึงออกโดยผู้มีสิทธิออกไปกำกับภาษี แม้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการขายส่งผ้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในปี 2537 ถึง 2539 ทุกเดือน แต่ไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลย คงมีแต่รายการขอคืนภาษีทุกเดือน เป็นการประกอบกิจการที่ผิดปกติการค้าโดยทั่วไปที่มีรายการ ยอดซื้อมากกว่ายอดขายก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องผลประกอบการของ บริษัทอื่น ไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่าง

ใด โจทก์จึงมีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีพิกัดมาใช้ในการคำนวณภาษีตาม
มาตรา 82/3 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของ
โจทก์ทั้งหมด ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ ต.1/3014220/5/104034 ลงวันที่
13 มีนาคม 2540 เลขที่ ต.1/3014220/5/104033 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2540 และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ สภ.1 (กม.3)/2541/198 ลงวันที่ 17 เมษายน 2540 เลขที่
สภ.1 (กม.3)12541/199 ลงวันที่ 17 เมษายน 2540 คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของจำเลยว่า ใบกำกับภาษีตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 107 และ 108 และใบกำกับ
ภาษีตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 109 และ 110 เป็นใบกำกับภาษีที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ โจทก์มีนายประดิษฐ์ เพ็งเจริญ ผู้จัดการทั่วไปของโจทก์และ
นางสาวประพิศ สุธรรมภาวดี สมุห์บัญชีของบริษัทไทยยูเนียนเท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้
ออกใบกำกับภาษีเอกสารหมายเลข 3 ดังกล่าวมาเบิกความว่า บริษัทไทยยูเนียนเท็กซ์
ไทล์ จำกัดเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 3 ขยายผ้า

สำเร็จรูปให้โจทก์ในเดือนสิงหาคม 2538 จำนวน 2 ครั้ง ตามรายงานภาษีขายเอกสาร
หมาย ล.1 แผ่นที่ 11 ใบกำกับภาษีเอกสารหมาย ล.3 แผ่นที่ 107 ถึง 108 เป็น
เงิน 267,132 บาท และในเดือนกันยายน 2538 จำนวน 2 ครั้ง ตามรายงานภาษีขาย
เอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 23 ใบกำกับภาษีเอกสารหมาย ล.3 แผ่นที่ 109 ถึง 110
เป็นเงิน 322,509 บาท และบริษัทดังกล่าวได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัดของนางพนิดา ตริพงษ์พันธ์ หุ่นส่วนผู้จัดการโจทก์ไปแล้ว
ตามเอกสารหมาย ล.3 แผ่นที่ 56 และ 59 กับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อจําเลยสำหรับเดือนภาษีสิงหาคมและกันยายน 2538 เอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่
127 และ 128 แล้ว เห็นว่า นอกจากโจทก์จะมีใบกำกับภาษีเอกสารหมาย ล.3 แผ่น
ที่ 107 ถึง 110 มาเป็นหลักฐานแล้วโจทก์ยังมีนางสาวประพิศ สุธรรมภาวดี สมุห์
บัญชีของบริษัทไทยยูเนียนแท็ทซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีพิพาทให้
โจทก์มาเบิกความยืนยันว่า ได้มีการขายสินค้าและออกใบกำกับภาษีของบริษัทดัง
กล่าวให้โจทก์ปรากฏตามรายงานภาษีขายของบริษัทไทยยูเนียนแท็ทซ์ไทล์ จำกัด
เอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 11 และ 23 ประกอบกับบริษัทไทยยูเนียนแท็ทซ์ไทล์ จำกัด
ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษี(รายรับ) เกิน
600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปีมีความประสงค์จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตามแบบคำขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 เอกสารหมาย จ.3 ดังนั้น บริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้
ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภาษีซื้อตาม
ใบกำกับภาษีพิพาทออกโดยผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ส่วนที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีความเห็นว่า แม้โจทก์จะนำผู้ออกใบกำกับภาษีคือบริษัทไทยยูเนียนแท็ทซ์
ไทล์ จำกัด มาพิสูจน์ แต่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการขายส่งผ้า ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในปี 2537 ถึง 2539 ทุกเดือน แต่ไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลย
คงมีแต่รายการขอคืนภาษีทุกเดือน เป็นการประกอบกิจการที่ผิดปกติการค้าโดย

ทั่วไปที่มีรายการยอดซื้อมากกว่ายอดขาย จึงไม่น่าจะดำเนินการติดต่อกันมาได้นาน
หลายปีใบกำกับภาษีที่บริษัทดังกล่าวออกให้โจทก์เป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นเห็นว่า เป็นเรื่องผลประกอบกิจการของบริษัทอื่น ไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่
อย่างไรโจทก์จึงมีสิทธินำภาษีซื้อตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 107 ถึง 110 มาใช้
ในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 ได้

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-เหล็ก ไทรวิจิตร-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ